

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 32/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายผดุงหรือป่า เจียรพงศ์พิสุทธิ์ กับ

พวก

จำเลย

นางสมหมาย วายลม จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาปล่อย
จำเลยที่ 3 ชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 265 จำคุกคนละกระหนงละ 3 ปี รวม 5 กระหนงคงจำคุกคนละ 15 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ต่างอุทธรณ์ เฉพาะจำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
ระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้วไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนางสมหมายจำเลยที่ 3 ในระหว่าง
อุทธรณ์ ตีราคาสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนางสมหมายจำเลยที่ 3 ในระหว่าง
อุทธรณ์ ตีราคาสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>